

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4733/2541

ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร
นาย อธิราชย์ จิระเวศยารักษ์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 42, มาตรา 47

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายพิเศษการป้องกัน
ตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวเป็นเรื่องที่กฎหมายมีวัตถุประสงค์ให้อำนาจเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นที่จะคุ้มครองประโยชน์และความปลอดภัยแก่ประชาชนเป็นสำคัญ โจทก์ซึ่ง
เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงฟ้องขอให้บังคับให้หรือถอนได้เสมอหากอาคารที่ก่อสร้าง
โดยฝ่าฝืนกฎหมายยังคงอยู่กรณีไม่อาจนำบทบัญญัติเรื่องอายุความตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับได้ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
มาตรา 42 กำหนดว่าการก่อสร้างดัดแปลงอาคารโดยฝ่าฝืนกฎหมายในกรณีที่ไม่
สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคารดำเนินการรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ดังนั้น
โจทก์จึงฟ้องบังคับ จำเลยที่ 2 ในฐานะเจ้าของและจำเลยที่ 3 ในฐานะผู้ครอบครอง
อาคารพิพาทได้ อาคารพิพาทเป็นตึกแถว จึงอยู่ในบังคับของข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 76(4) ให้ต้องมีที่
ว่างโดยปราศจากสิ่งปกคลุมไว้เป็นทางเดินหลังอาคารได้ถึงกันมีความกว้างไม่น้อย
กว่า 2 เมตรการที่อาคารของจำเลยทุกห้องมีการดัดแปลงก่อสร้างต่อเติมเป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กเต็มที่ยาวด้านหลังอาคารทุกชั้นรวมทั้งการต่อเติมอีก 2 ชั้น ดัง

กล่าวยอมเห็นได้โดยสภาพว่าไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร ดังกล่าวได้ นอกจากจะรื้อถอนส่วนที่ดัดแปลงก่อสร้างต่อเติมดังกล่าวออกไป การที่โจทก์สั่งให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 รื้อถอนโดยไม่สั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงจึงชอบแล้ว

คดีนี้ทั้งสามสำนวน ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันโดยกำหนดให้เรียกจำเลยในสำนวนแรกว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 เรียกจำเลยในสำนวนที่สองว่า จำเลยที่ 4 และเรียกจำเลยในสำนวนที่สามว่า จำเลยที่ 5

โจทก์ทั้งสามสำนวนฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 รื้อถอนอาคารพิพาทเลขที่ 174 จำเลยที่ 4 รื้อถอนอาคารพิพาทเลขที่ 180 และจำเลยที่ 5 รื้อถอนอาคารพิพาทเลขที่ 176 และเลขที่ 178 ถนนสวนมะลิ 1 (มหาจักร) แขวง วัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย (สามยอด) กรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 15116, 15113, 15114 และ 15115 กรุงเทพมหานคร โดยให้รื้อถอนชั้น 5 และชั้น 6 ของอาคารพิพาท กับให้รื้อถอนอาคารพิพาทส่วนที่ก่อสร้างต่อเติมปกคลุมด้านหลังตึกแถวพิพาทชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 6 ออกให้เว้นเป็นช่องว่างปราศจากสิ่งปกคลุมมีความกว้าง 2 เมตร หากจำเลยทั้งห้าไม่ปฏิบัติตามให้โจทก์เป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนอาคารพิพาทได้เอง โดยให้จำเลยทั้งห้าเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายตามส่วน

ระหว่างพิจารณา ก่อนจำเลยที่ 1 ยื่นคำให้การ โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยทั้งสามสำนวนให้การว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 มิได้เป็นผู้ก่อสร้างอาคารพิพาทและไม่เคยได้รับคำสั่งจากโจทก์ให้รื้อถอนอาคารพิพาท โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 เมื่อพ้นกำหนด 10 ปี นับแต่วันที่โจทก์ตรวจพบการก่อสร้างอาคารพิพาทผิดไปจากแบบแปลนและแผนผังบริเวณ คดีโจทก์จึงขาดอายุความตึกแถวพิพาทยังอยู่ในวิสัยที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลนให้ถูกต้องได้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 จึงไม่จำเป็นต้องรื้อถอนตึกแถวพิพาทส่วนที่ต่อเติม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันรื้อถอนอาคารพิพาทเลขที่ 174 ถนนสวนมะลิ 1 แขวงวัดเทพศิรินทร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ให้จำเลยที่ 4 รื้อถอนอาคารพิพาทเลขที่ 180 ถนนสวนมะลิ 1 แขวงวัดเทพศิรินทร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ให้จำเลยที่ 5 รื้อถอนอาคารพิพาทเลขที่ 176 และเลขที่ 178 ถนนสวนมะลิ 1 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เฉพาะส่วนที่ก่อสร้างผิดไปจากแบบแปลนและแผนผังบริเวณตามที่ได้รับอนุญาต โดยให้รื้อถอนอาคารพิพาทชั้นที่ 5 และชั้นที่ 6 ของแต่ละอาคารออกไปกับให้รื้อถอนส่วนที่ก่อสร้างต่อเติมด้านหลังอาคารพิพาททั้ง 6 ชั้น ของแต่ละอาคารออกไปโดยเว้นด้านหลังอาคารพิพาทแต่ละอาคารเป็นที่ว่าง ปราศจากสิ่งปกคลุมมีความกว้างเป็นระยะ 2 เมตร หากจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ไม่ยอมรื้อถอนให้โจทก์รื้อถอนเองได้ โดยให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนตามส่วนที่แต่ละคนจะต้องรับผิดชอบในการรื้อถอน

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับกันฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคารพิพาทเลขที่ 174 โดยชื่อมาจากบุคคลอื่นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2525 และมีจำเลยที่ 3 เป็นผู้ครอบครองอาคารจำเลยที่ 4 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคารพิพาทเลขที่ 180 โดยชื่อมาจากบุคคลอื่นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2525 และจำเลยที่ 5 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคารพิพาทเลขที่ 176 และ 178 โดยชื่อมาจากบุคคลอื่นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2525 อาคารพิพาททั้ง 4 ห้องเป็นตึกแถวติดต่อกันตั้งอยู่ถนนสวนมะลิ 1 (มหาจักร) แขวงวัดเทพศิรินทร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย (สามยอด) กรุงเทพมหานคร เดิมนายสุวรรณ วาณิชยสถานพร เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ตึกแถว 4 ชั้น แต่ได้มีการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตคือก่อสร้างเพิ่มเติมเป็น 6 ชั้น และต่อเติมด้านหลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กปิดทางเดินด้านหลังอาคารทั้งหมดทุกห้องจนเต็มพื้นที่โดยไม่เว้นที่ว่างด้านหลังปราศจากสิ่งปกคลุมไว้เป็นทางเดินมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร ซึ่งโจทก์ได้มีคำสั่งให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 รื้อถอนอาคารที่ดัดแปลงต่อเติมดังกล่าว แต่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง คงมีประเด็นต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อแรก จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ฎีกาทำนองเดียวกันว่าการฟ้องคดีเรื่องดัดแปลงต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎหมายไม่ได้กำหนดอายุความไว้ จึงต้องใช้อายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำเลยที่ 2 รับโอนกรรมสิทธิ์อาคารพิพาทเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2525 จำเลยที่ 4 และที่ 5 รับโอนกรรมสิทธิ์อาคารพิพาทมาเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2525 และโจทก์ทราบเรื่องการดัดแปลงอาคารพิพาทก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2525 แต่โจทก์มาฟ้องจำเลยที่ 2 และที่ 3 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2535 และฟ้องจำเลยที่ 4 และที่ 5 เมื่อวันที่ 25 และ 29 ธันวาคม 2535 ตามลำดับ ฟ้องของโจทก์จึงขาดอายุความนั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็น

กฎหมายพิเศษการฟ้องบังคับตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นเรื่องที่กฎหมายมีวัตถุประสงค์ให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่จะคุ้มครองประโยชน์และความปลอดภัยแก่ประชาชนเป็นสำคัญ โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงฟ้องขอให้บังคับรื้อถอนได้เสมอ หากอาคารที่ก่อสร้างโดยฝ่าฝืนกฎหมายยังคงอยู่ กรณีไม่อาจนำบทบัญญัติเรื่องอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับได้ฎีกาของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ข้อนี้น่าฟังไม่ขึ้น

ประเด็นข้อที่สอง จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกาว่า การก่อสร้างอาคารพิพาททนายสุวรรณเป็นผู้ก่อสร้าง จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่มีส่วนรู้เห็นในการก่อสร้าง จึงไม่ต้องรับภาระเป็นผู้รื้อถอนตามฟ้องนั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 42 กำหนดว่าการก่อสร้างดัดแปลงอาคารโดยฝ่าฝืนกฎหมายในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดำเนินการรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ดังนั้นโจทก์จึงฟ้องบังคับจำเลยที่ 2 ในฐานะเจ้าของและจำเลยที่ 3 ในฐานะผู้ครอบครองอาคารพิพาทได้ ฎีกาของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ข้อนี้น่าฟังไม่ขึ้น

ประเด็นข้อที่สาม จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกาว่า ไม่ทราบคำสั่งให้รื้ออาคารพิพาทส่วนที่ดัดแปลงต่อเติม เห็นว่า การแจ้งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้น ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กำหนดให้ทำเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ซึ่งจะต้องรับคำสั่งดังกล่าว ณ ภูมิลำเนาของผู้ นั้น และให้ปิดประกาศคำสั่งดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทำความผิดดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ซึ่งจะต้องรับคำสั่งได้ทราบคำสั่งนั้นแล้ว เมื่อพ้นกำหนดสามวันนับแต่วันที่ได้มีการปิดประกาศดังกล่าวเรื่องนี้ได้ความจากนายนิพนธ์ หาญพันธุ์บุษกร พยานโจทก์ว่าได้ดำเนินการแจ้งคำสั่งให้รื้อถอนอาคารส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงจำเลยที่ 2 และที่ 3 แล้วแต่ไม่มีผู้รับ ปรากฏตามใบ

แจ้งผลการไต่สวนเอกสารหมาย จ.13 จึงได้นำคำสั่งดังกล่าวไปปิดไว้ที่อาคารพิพาท เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2530 และวันที่ 2 เมษายน 2530 โดยมีเจ้าพนักงานตำรวจไปเป็นพยานด้วย ปรากฏตามสำเนาคำสั่งเอกสารหมาย จ.15 และ จ.16 จำเลยที่ 2 และที่ 3 เพียงแต่นำสืบปฏิเสธลอย ๆ ว่าไม่เคยได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งและไม่มีเจ้าหน้าที่ไปปิดประกาศที่อาคารพิพาท จึงไม่น่ารับฟัง เชื่อว่าโจทก์ได้ดำเนินการแจ้งคำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามที่กฎหมายกำหนดโดยชอบแล้วจึงต้องถือว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ทราบคำสั่งดังกล่าวแล้วตามมาตรา 47 ทวิ ฎีกาของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นอีกเช่นกัน

ประเด็นข้อสุดท้าย จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ฎีกาว่า อาคารพิพาทส่วนที่ก่อสร้างต่อเติมสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ โจทก์จึงสั่งให้รื้อถอนโดยไม่สั่งให้ดำเนินการแก้ไขก่อนไม่ได้ เรื่องนี้ข้อเท็จจริงรับกันว่าอาคารพิพาทของจำเลยที่ 2 ที่ 4 และที่ 5 ทั้ง 4 ห้องอยู่ติดต่อกันได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเป็นอาคารตึกแถว 4 ชั้น แต่ได้มีการดัดแปลงต่อเติมเป็นอาคาร 6 ชั้นและยังดัดแปลงต่อเติมด้านหลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเติมพื้นที่ด้านหลังทั้ง 6 ชั้น โดยไม่ได้กันที่ว่างด้านหลังอาคารปราศจากสิ่งปกคลุมไว้เป็นทางเดิน มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตรตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคารพ.ศ. 2522 โจทก์เห็นว่าเป็นกรณีที่ ไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องจึงมีคำสั่งให้รื้อถอน เห็นว่า อาคารพิพาทเป็นตึกแถวจึงอยู่ในบังคับของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคารพ.ศ. 2522 ข้อ 76(4) ให้ต้องมีที่ว่างโดยปราศจากสิ่งปกคลุมไว้เป็นทางเดินหลังอาคารได้ถึงกันมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตรการที่อาคารของจำเลยทุกห้องมีการดัดแปลงก่อสร้างต่อเติมเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเติมที่ว่างด้านหลังอาคารทุกชั้นรวมทั้งการต่อเติมอีก 2 ชั้ดังกล่าวย่อมเห็นได้โดยสภาพว่าไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ได้นอกจากจะรื้อถอนส่วนที่ดัดแปลงก่อสร้างต่อเติมดังกล่าวออกไป การที่โจทก์สั่งให้

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 รื้อถอน โดยไม่สั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงจึงชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ฟังไม่ขึ้นทุกข้อ

อนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นกำหนดค่าทนายความให้สำนวนละ 8,000 บาทนั้น เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ การกำหนดค่าทนายความในอัตราดังกล่าวจึงเกินกว่าตาราง 6 อัตราค่าทนายความท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เห็นควรกำหนดให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ใช้ค่าทนายความแทนโจทก์ในศาลชั้นต้น สำนวนละ 3,000 บาท นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ต่างใช้ค่าทนายความชั้นฎีกาสำนวนละ 1,000 บาท แทนโจทก์

(ศุภชัย ภู่งาม-สุรินทร์ นาควิเชียร-วุฒินันท์ สุขสว่าง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>